Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
PODER JUDICIÁRIO
SALVADOR
9ª VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) - PROJUDI

PADRE CASIMIRO QUIROGA, 2403, 3º ANDAR (FÓRUM IMBUÍ), IMBUÍ - SALVADOR
ssa-9vsje-consumo@tjba.jus.br | **Funcionamento:** 07:00 às 13:00 - Tel.: (71) 3372-7438

PROCESSO Nº: 0216266-55.2026.8.05.0001

AUTOR(es):
LUIZ CARLOS DAS NEVES

RÉU(s):
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

DECISÃO

Vistos, etc.

A parte autora requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, nos seguintes termos: " (...) determinando que a Ré proceda à imediata religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Autor, abstendo-se de realizar novo corte em razão dos débitos discutidos nesta demanda, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;b) a imediata suspensão da exigibilidade da fatura de setembro de 2026, no valor de R$343,41, vedando-se qualquer cobrança coercitiva, negativação ou interrupção do fornecimento fundada no referido débito até sua efetiva revisão ".

Dispõe o legislador pátrio no CPC sobre o instituto da antecipação dos efeitos da tutela:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Seguindo a mesma sintonia, especificamente quanto às obrigações de fazer e não fazer e a necessidade de medidas de urgência, encontramos no mesmo diploma legal a regra insculpida no art. 497 e seguintes:

"Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

No mesmo diapasão, estatui o parágrafo terceiro do Art. 84, do CDC:

"Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. [...]

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu."

O julgador, no âmbito de análise das medidas de urgência, encontra-se premido pelo fato tempo, devendo se contentar com cognição sumária, pois a cognição exauriente, associada ao tempo do processo, poderia levar à completa ineficácia de futura decisão.

Os pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela requerida pela parte autora acham-se demonstrados nos autos, quais sejam, a fumus boni iuris, representado pela plausibilidade do direito invocado, em face da documentação juntada com a exordial; bem como o periculum in mora, exteriorizado pelos danos que poderão ser ocasionados, por ser serviço essencial, não podendo aguardar a decisão final, a qual poderá, inclusive, tornar-se ineficaz.

Assim sendo, sem adentrar no meritum causae, **concedo a liminar requerida para determinar que a ré no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas,** proceda à **RELIGAÇÃO E MANTENHA** os serviços de fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto da lide, referente à conta contrato nº 3.359.371.028-34; bem como **SE ABSTENHA DE INSERIR** os dados da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, tudo apenas em face do débito questionado nos autos, referente a fatura com vencimento em 15/09/2026, no valor de R$ 343,41; tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto dos Juizados, em caso de descumprimento; bem como que **SUSPENDA** a cobrança referente ao débito com vencimento em 15/09/2026, no valor de R$ 343,41, referenciados na inicial, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00, em caso de descumprimento, até ulterior deliberação deste Juízo, devendo a parte autora, para que tenha eficácia este comando judicial, proceder à quitação das contas vincendas no curso do processo.

Importante registrar que os valores concernentes ao consumo mensal devem ser cobrados e pagos normalmente, de acordo com a medição regular, ressaltando que a presente decisão não obsta futuras cobranças, tampouco a suspensão em caso de

inadimplemento de conta regular, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.

Salienta-se, ainda, que em caso de descumprimento da presente decisão, deverá a parte autora informar a este Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da constituição da mora, sob pena de **REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA E RETROATIVA** da liminar ora concedida, uma vez que restará prejudicado o perigo da demora ventilado pela parte autora em sua exordial.

Por fim, fica, desde já, autorizado o levantamento, pela ré, de qualquer depósito judicial realizado pela parte autora a título de cumprimento da liminar.

Intimem-se as partes do inteiro teor da medida liminar concedida, sendo a parte ré por Oficial de Justiça, acompanhando cópia desta decisão.

Cumpra-se.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Juiz de Direito
Documento Assinado Eletronicamente